

1500535-41.2019.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500535-41.2019.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500535-41.2019.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2216923/2019 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 6515766 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2075/19/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2216923 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2075/19/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2216923 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2075/19/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2216923 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2075/19/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2216923 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2075/19/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR MOREIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

JULIO CESAR MOREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 2º, "caput", da Lei nº 12.850/13, e no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, ante os fatos detalhadamente descritos na inaugural (páginas 84/86).

Recebimento da denúncia (página 92). Resposta à acusação (páginas 112/113). Citação pessoal (páginas 137 e 145). Revogação da prisão preventiva pela superior instância (página 218). Prova oral (páginas 132/133) e interrogatório (páginas 292/293). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 292/293), ao passo que o defensor sustentou, em memorial, a

fragilidade probatória (páginas 294/320).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Ao réu Julio Cesar Moreira dos Santos foi atribuída a conduta de integrar, pessoalmente, organização criminosa, assim como ter em depósito, para fins de tráfico, 07 (sete) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha.

E isso resultou, sobejamente, demonstrado pelo quadro fático-probatório, sob exauriente cognição judicial.

Vejamos.

A perícia grafotécnica, incidente sobre as anotações manuscritas em uma folha pautada originária de caderno espiral, com título para receber, relacionando data com quantidade, material (pó, buxa, kit verde), nome/apelido, valor e situação, revelou convergências gráficas que permitiram estabelecer a filiação das escritas questionadas a Julio Cesar Moreira dos Santos (páginas 100/109), o que, de plano, trouxe à baila a certeza possível de que o réu Julio Cesar Moreira dos Santos, realmente, desenvolvia a atividade ilícita do tráfico de drogas.

Como se não bastasse, temos, também, as conversas e imagens extraídas do aparelho celular do acusado, que retrataram intensas negociações de entorpecentes, bem como fotografias de drogas e armas, sempre com destaque para a figura yin e yang, utilizada para representar a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (páginas 239/257).

Questiona a Defesa a falta de mandado de busca e apreensão.

Pois bem, a existência de fundadas razões para o ingresso à residência, sem mandado judicial de busca domiciliar, exige uma fina análise das circunstâncias concretas de cada caso, a fim de perquirir se a alegação de autorização dada aos policiais, para a entrada ao imóvel, possui ou não verossimilhança, lembrando, inclusive, que a necessidade de os agentes públicos gravarem a autorização do morador foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (ministro Alexandre de Moraes).

Debruçando-me sobre todas as nuances do presente caso, penso que lícita a diligência na casa do denunciado, pois não nos pareceu que a alegada autorização não tenha acontecido.

Explico.

O próprio réu, malgrado tenha procurado exculpação, admitiu, em seu interrogatório judicial (páginas 292/293), que guardava os comprometedores manuscritos e os estupefacientes, além de trazer consigo o aparelho celular periciado.

Logo, reconheceu que os policiais falaram a verdade quando relataram a apreensão realizada na sua residência.

Por qual motivo, então, eles mentiriam a respeito de o acesso ao imóvel ter sido franqueado?

Note-se que sequer a sua esposa, Sra. Janaína, que estava no local e foi quem permitiu a entrada, o acusado trouxe a Juízo para encampar a sua autodefesa consistente na invasão domiciliar.

De mais a mais, os policiais nem conheciam o denunciado, como ele mesmo falou em seu interrogatório, portanto não se alcança o motivo pelo qual desejassem prejudicá-lo.

Tudo isso considerado, possível sedimentar que os policiais militares, noticiado o paradeiro de um traficante e faccionista, quem seja, o acusado Julio Cesar Moreira dos Santos, apelidado Caio, acorreram até a casa dele e foram autorizados pela sua esposa, Sra. Janaína, a verificarem o interior do imóvel. Lá havia um caderno com anotações próprias da facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital, tendo o denunciado admitido que, realmente, possuía função destacada na organização criminosa, especialmente na cidade de Itapira. No seu guarda-roupa, existiam 07 (sete) porções de maconha, que o denunciado utilizava como amostras para as vendas de estupefacientes que realizava, tudo como narrado pelos policiais militares Danilo Marco Lopes e Rony Lemes de Oliveira, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (páginas 132/133).

Vale destacar, ainda, que o teor do interrogatório do acusado, no afã de disfarçar o quão envolvido estava com a organização criminosa, acabou por comprometê-lo ainda mais.

Ele asseverou que os cadernos foram achados e trazidos para a sua casa apenas para que crianças pudessem usá-los. Afirmou que o telefone foi recém obtido em troca de uma dívida, sem que ele conhecesse o que ali estava armazenado (páginas 292/293), evasivas absolutamente inverossímeis, que desmerecem até maiores comentários.

De se ver que o réu, voluntariamente, integrava, pessoalmente, organização criminosa, com a intenção de obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza. Em outras palavras, ele vivia da atividade espúria naquela facção, com estabilidade e permanência, dentro de uma estrutura ordenada, realizando uma das múltiplas tarefas ilícitas daquela organização (Jet, Disciplina, batismos e rifas).

Ao fim e ao cabo, por qualquer ângulo que examine os autos, indisfarçável que o réu Julio Cesar Moreira dos Santos deve ser condenado, como incurso no artigo 2º, "caput", da Lei nº 12.850/13, e no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 (exame químico-toxicológico - páginas 127/129), em concurso material de infrações.

Passo, agora, à dosimetria penal.

Atendendo ao disposto no artigo 68 do Código Penal, aumento, em primeira fase, a pena-base, para cada qual dos crimes praticados, em 1/6 (um sexto), pelos maus antecedentes (páginas 42/44), e, em segunda fase, mais 1/6 (um sexto), por força da reincidência (página 59). Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. A teor do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado em consonância com os maus antecedentes e a reincidência.

Forte nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar JULIO CESAR MOREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, regime fechado, e 12 (doze) dias-multa, piso mínimo, por incurso no artigo 2º, "caput", da Lei nº 12.850/13; e mais 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e 680 dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, para início do cumprimento da pena.

PUBLIQUE-SE E INTIME-SE.

Sumaré, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA